2027年公安院校联考
公安专业知识

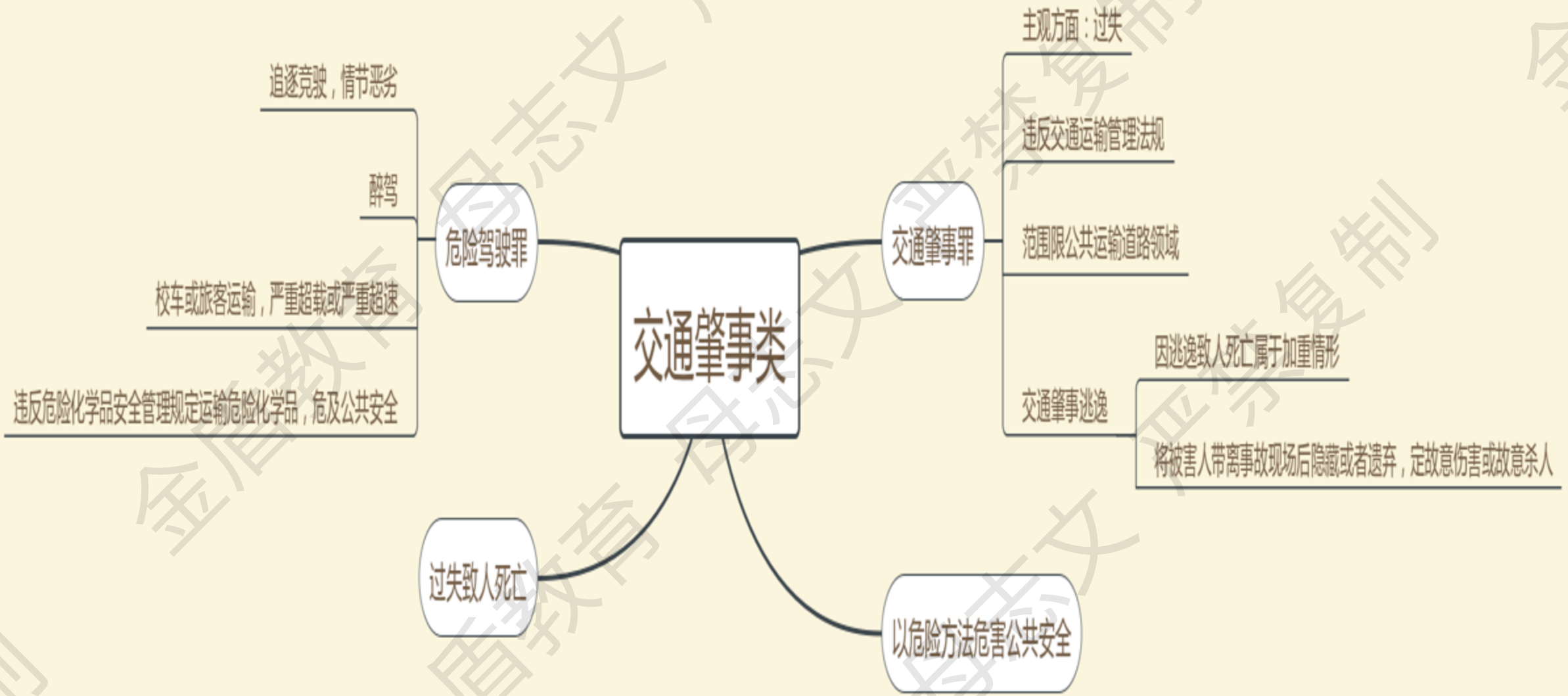
主讲人：母志文

金盾教育

坚持不懈
母哥爱你
滴水穿石

坚持不懈
母哥爱你
滴水穿石

金盾教育 母志文 严禁复制


交通肇事类
危险驾驶罪
追逐竞驶，情节恶劣
醉驾
校车或旅客运输，严重超载或严重超速
违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全
交通肇事罪
主观方面：过失
违反交通运输管理法规
范围限公共运输道路领域
交通肇事逃逸
因逃逸致人死亡属于加重情形
将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃，定故意伤害或故意杀人
过失致人死亡
以危险方法危害公共安全

侵财类犯罪



金盾教育 母志文 严禁复制

侵财类犯罪

盗窃罪

- 盗窃公私财物，数额较大的
- 多次盗窃（二年三次以上）、入户盗窃、携带凶器盗窃（不要求行为人显示凶器，也不要求行为人对被害人使用凶器）、扒窃的。【无数额限制】
- 以牟利为目的，盗接他人通信线路、复制他人电信码号或者明知是盗接、复制的电信设备、设施而使用的，依照盗窃罪定罪处罚
- 盗窃信用卡并使用的，依照盗窃罪定罪处罚

抢夺罪

- 携带凶器抢夺的，以抢劫论处（已满 14 周岁，不满 16 周岁的人需要为此负责）
- 飞车抢夺有下列情形，以抢劫罪论处
  - 驾驶车辆，逼挤、撞击或强行逼倒他人以排除他人反抗，乘机夺取财物的
  - 驾驶车辆强抢财物时，因被害人不放手而采取强拉硬拽方法劫取财物的
  - 行为人明知其驾驶车辆强行夺取他人财物的手段会造成他人伤亡的后果，仍然强行夺取并放任造成财物持有人轻伤以上后果的

侵占罪

- 以非法占有为目的，将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为
- 告诉的才处理
- 侵占罪对象只能是：①保管物；②遗忘物；③遗失物

诈骗罪

- 起刑点：3000元
- 法条竞合：集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、合同诈骗罪、著作权诈骗罪与诈骗罪属于法条竞合，不定诈骗罪
- 多次诈骗以实际没有归还的数额累计计算
- 以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失数额较大的，定诈骗罪
- 以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的，成立诈骗罪

金盾教育 严禁复制 母志文

抢劫罪

- 暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的
- 一罪及数罪
  - 行为人实施抢劫后，为灭口而故意杀人的，以抢劫罪和故意杀人罪定罪，实行数罪并罚
  - 行为人为截取财物而预谋故意杀人，或者在劫取财物过程中，为制服被害人反抗而故意杀人的，以抢劫罪定罪处罚
- 劫取财物或者造成他人轻伤以上后果两者之一的，均属抢劫罪既遂
- 携带凶器抢夺的，以抢劫论处
- 法定加重情形
  - 入户抢劫的
    - 供他人家庭生活和与外界相对隔离
    - “入户”目的的非法性
    - 暴力或者暴力胁迫行为必须发生在户内
  - 在公共交通工具上抢劫的
    - 指在从事旅客运输正在运营中的机动公共交通工具上对旅客、司售、乘务人员实施的抢劫
    - 在未运营中的大、中型公共交通工具上针对司售、乘务人员抢劫的，或者在小型出租车上抢劫的，不属于“在公共交通工具上抢劫”
  - 抢劫银行或者其他金融机构的
  - 多次抢劫或者抢劫数额巨大的
  - 抢劫致人重伤、死亡的
  - 冒充军警人员抢劫的
  - 持枪抢劫的
    - 装逼、怂逼、逗逼不算
  - 抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的

金盾教育 母志文 严禁复制

绑架罪

行为模式

勒索财物或者其他目的，使用暴力、胁迫或者其他方法，绑架他人的行为

绑架他人作为人质的行为

使用麻醉方法是他人丧失意识对其进行劫持或者控制而勒索财物或其他目的，也构成

收买被拐卖的妇女儿童之后，对其以暴力、胁迫手段予以控制，然后向其家人或者有关人员勒索财物或提出其他不法要求的，也认定为绑架罪

罪数问题

行为人控制他人之后，直接向人索取财物，不成立本罪，成立抢劫罪

行为人在绑架过程中，又以暴力、胁迫等手段当场劫取被害人财物，构成犯罪的，择一重罪处罚

既遂标准

只要实际控制人质，即构成既遂

金盾教育 母志文 严禁复制

信用卡类

妨害信用卡管理罪

- 明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的
- 非法持有他人信用卡，数量较大的
- 使用虚假的身份证明骗领信用卡的
- 出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的
- 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
- 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，从重处罚

信用卡诈骗罪

- 使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的
- 使用作废的信用卡的
- 冒用他人信用卡的
- 恶意透支的

金盾教育 母志文 严禁复制

电信诈骗周边罪名

非法利用信息网络罪

设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的

发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的

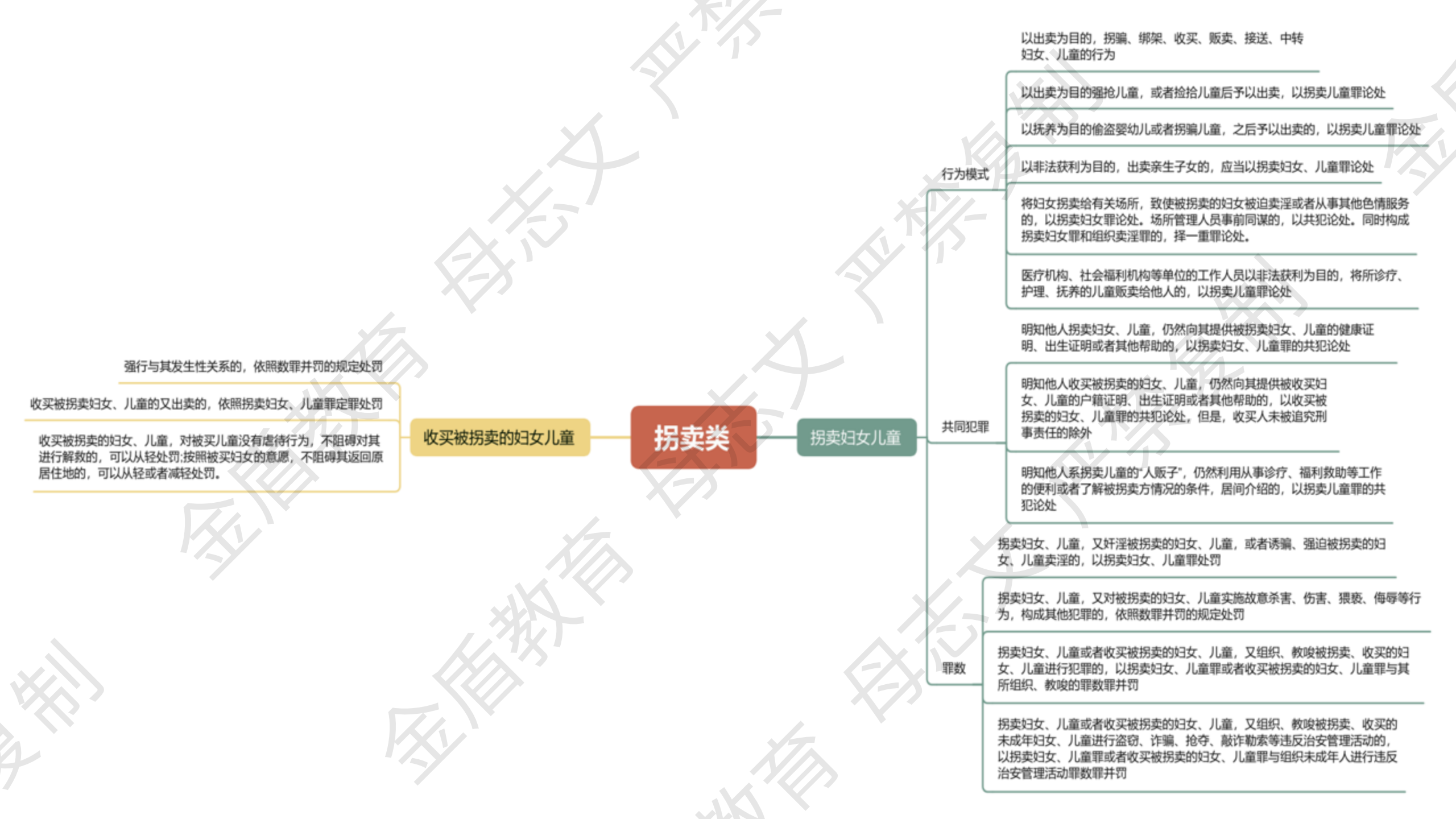
为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的

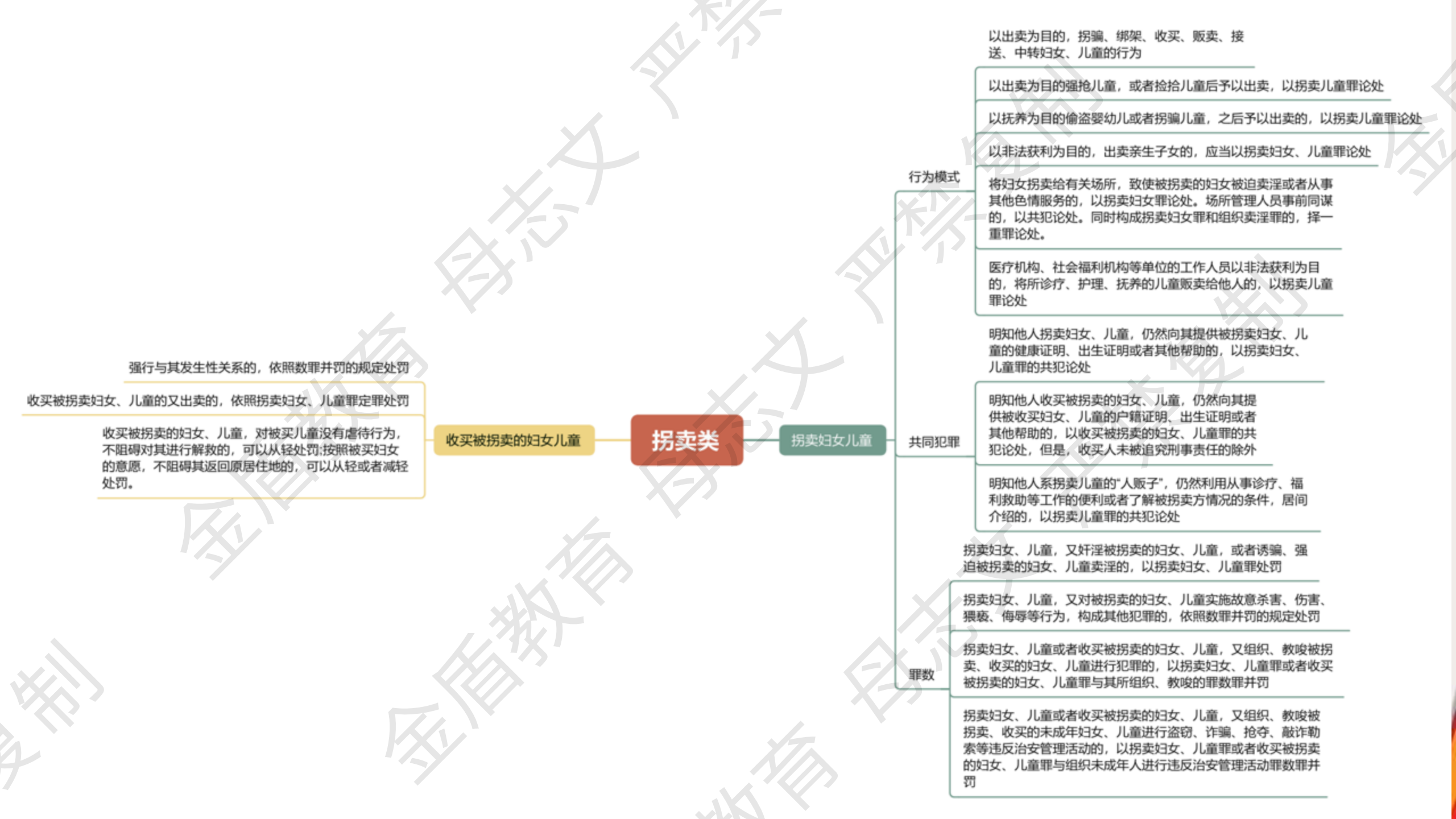
同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚

帮助信息网络犯罪活动罪

自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。

金盾教育 母志文 严禁复制


拐卖类
拐卖妇女儿童
行为模式
以出卖为目的，拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为
以出卖为目的强抢儿童，或者捡拾儿童后予以出卖，以拐卖儿童罪论处
以抚养为目的偷盗婴幼儿或者拐骗儿童，之后予以出卖的，以拐卖儿童罪论处
以非法获利为目的，出卖亲生子女的，应当以拐卖妇女、儿童罪论处
将妇女拐卖给有关场所，致使被拐卖的妇女被迫卖淫或者从事其他色情服务的，以拐卖妇女罪论处。场所管理人员事前同谋的，以共犯论处。同时构成拐卖妇女罪和组织卖淫罪的，择一重罪论处。
医疗机构、社会福利机构等单位的工作人员以非法获利为目的，将所诊疗、护理、抚养的儿童贩卖给他人的，以拐卖儿童罪论处
共同犯罪
明知他人拐卖妇女、儿童，仍然向其提供被拐卖妇女、儿童的健康证明、出生证明或者其他帮助的，以拐卖妇女、儿童罪的共犯论处
明知他人收买被拐卖的妇女、儿童，仍然向其提供被收买妇女、儿童的户籍证明、出生证明或者其他帮助的，以收买被拐卖的妇女、儿童罪的共犯论处。但是，收买人未被追究刑事责任的除外
明知他人系拐卖儿童的"人贩子"，仍然利用从事诊疗、福利救助等工作的便利或者了解被拐卖方情况的条件，居间介绍的，以拐卖儿童罪的共犯论处
拐卖妇女、儿童，又奸淫被拐卖的妇女、儿童，或者诱骗、强迫被拐卖的妇女、儿童卖淫的，以拐卖妇女、儿童罪处罚
罪数
拐卖妇女、儿童，又对被拐卖的妇女、儿童实施故意杀害、伤害、猥亵、侮辱等行为，构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚
拐卖妇女、儿童或者收买被拐卖的妇女、儿童，又组织、教唆被拐卖、收买的妇女、儿童进行犯罪的，以拐卖妇女、儿童罪或者收买被拐卖的妇女、儿童罪与其所组织、教唆的罪数罪并罚
拐卖妇女、儿童或者收买被拐卖的妇女、儿童，又组织、教唆被拐卖、收买的未成年妇女、儿童进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，以拐卖妇女、儿童罪或者收买被拐卖的妇女、儿童罪与组织未成年人进行违反治安管理活动罪数罪并罚
收买被拐卖的妇女儿童
强行与其发生性关系的，依照数罪并罚的规定处罚
收买被拐卖妇女、儿童的又出卖的，依照拐卖妇女、儿童罪定罪处罚
收买被拐卖的妇女、儿童，对被买儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的，可以从轻处罚;按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的，可以从轻或者减轻处罚。


拐卖类
拐卖妇女儿童
行为模式
以出卖为目的，拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为
以出卖为目的强抢儿童，或者捡拾儿童后予以出卖，以拐卖儿童罪论处
以抚养为目的偷盗婴幼儿或者拐骗儿童，之后予以出卖的，以拐卖儿童罪论处
以非法获利为目的，出卖亲生子女的，应当以拐卖妇女、儿童罪论处
将妇女拐卖给有关场所，致使被拐卖的妇女被迫卖淫或者从事其他色情服务的，以拐卖妇女罪论处。场所管理人员事前同谋的，以共犯论处。同时构成拐卖妇女罪和组织卖淫罪的，择一重罪论处。
医疗机构、社会福利机构等单位的工作人员以非法获利为目的，将所诊疗、护理、抚养的儿童贩卖给他人的，以拐卖儿童罪论处
共同犯罪
明知他人拐卖妇女、儿童，仍然向其提供被拐卖妇女、儿童的健康证明、出生证明或者其他帮助的，以拐卖妇女、儿童罪的共犯论处
明知他人收买被拐卖的妇女、儿童，仍然向其提供被收买妇女、儿童的户籍证明、出生证明或者其他帮助的，以收买被拐卖的妇女、儿童罪的共犯论处，但是，收买人未被追究刑事责任的除外
明知他人系拐卖儿童的“人贩子”，仍然利用从事诊疗、福利救助等工作的便利或者了解被拐卖方情况的条件，居间介绍的，以拐卖儿童罪的共犯论处
罪数
拐卖妇女、儿童，又奸淫被拐卖的妇女、儿童，或者诱骗、强迫被拐卖的妇女、儿童卖淫的，以拐卖妇女、儿童罪处罚
拐卖妇女、儿童，又对被拐卖的妇女、儿童实施故意杀害、伤害、猥亵、侮辱等行为，构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚
拐卖妇女、儿童或者收买被拐卖的妇女、儿童，又组织、教唆被拐卖、收买的妇女、儿童进行犯罪的，以拐卖妇女、儿童罪或者收买被拐卖的妇女、儿童罪与其所组织、教唆的罪数罪并罚
拐卖妇女、儿童或者收买被拐卖的妇女、儿童，又组织、教唆被拐卖、收买的未成年妇女、儿童进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，以拐卖妇女、儿童罪或者收买被拐卖的妇女、儿童罪与组织未成年人进行违反治安管理活动罪数罪并罚
收买被拐卖的妇女儿童
强行与其发生性关系的，依照数罪并罚的规定处罚
收买被拐卖妇女、儿童的又出卖的，依照拐卖妇女、儿童罪定罪处罚
收买被拐卖的妇女、儿童，对被买儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的，可以从轻处罚;按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的，可以从轻或者减轻处罚。

寻衅滋事罪

区别

- 侵害对象是否特定
- 侵害行为是否事出有因
- 发生的地点是否具有公众性

入刑标准

- 一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的
- 引起他人精神失常、自杀等严重后果的
- 多次随意殴打他人的
- 持凶器随意殴打他人的
- 随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的
- 在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的

行为模式

- 随意殴打他人，情节恶劣的
- 追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的
- 强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的
- 在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的
- 利用信息网络辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序的，以寻衅滋事罪定罪处罚。编造虚假信息，或者明知是编造的虚假信息，在信息网络上散布，或者组织、指使人员在信息网络上散布，起哄闹事，造成公共秩序严重混乱的，以寻衅滋事罪定罪处罚

金盾教育 母志文 严禁复制

招摇撞骗罪

- 是指为谋取非法利益，假冒国家机关工作人员的身份或职称，进行诈骗，损害国家机关的威信及其正常活动的行为。
- 冒充军人招摇撞骗的，不成立本罪，而成立刑法规定的其他犯罪（一般是冒充军人招摇撞骗罪）。
- 冒充行为主要包括两种情况：一是非国家机关工作人员冒充国家机关人员；二是此种国家机关人员冒充他种机关工作人员，如行政机关工作人员冒充司法机关工作人员，职务低的国家机关工作人员冒充职务高的国家机关工作人员。招摇撞骗，是指以假冒的身份进行炫耀、欺骗，关键在于“骗”，如骗取金钱、爱情、职位、荣誉等，从而获得非法利益。

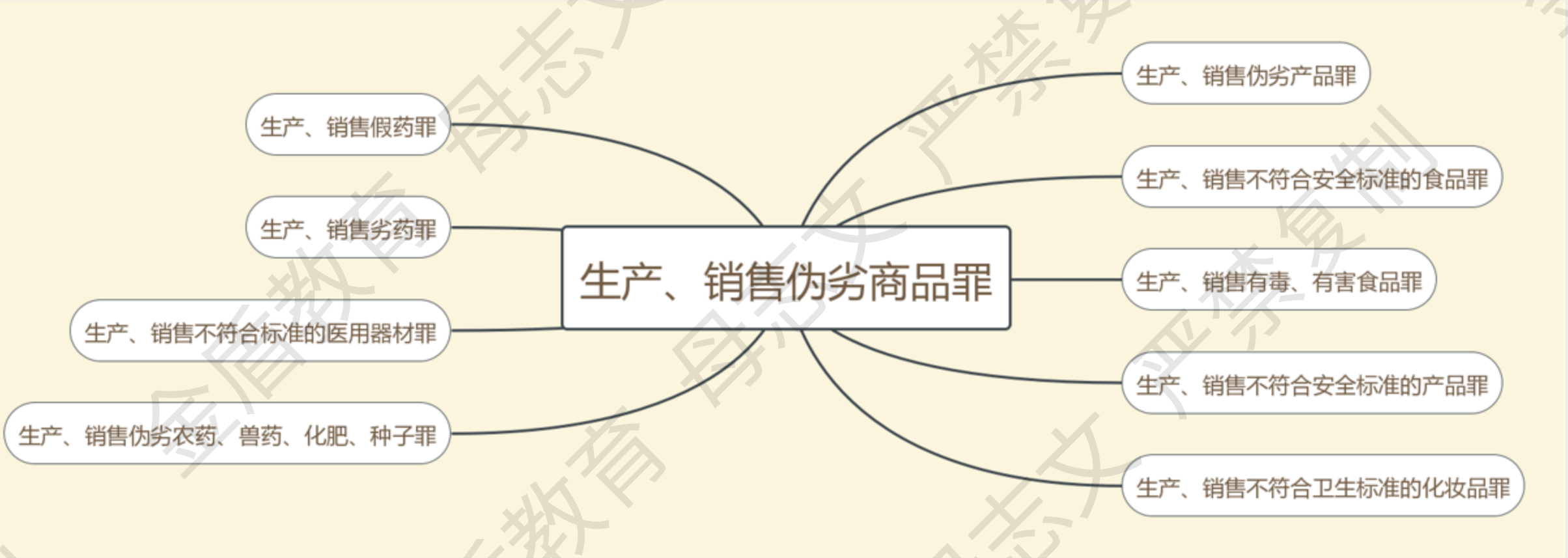
金盾教育 母志文 严禁复制


新增罪名
负有照顾职责人员性侵罪
对象：已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性
主体：负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员
同时构成其他犯罪，按处罚较重的来处理
冒名顶替罪
盗用、冒用他人身份
顶替他人取得的
高等学历教育入学资格
公务员录用资格
就业安置待遇
组织、指使他人实施前款行为的，从重处罚
国家工作人员有此种行为，又犯其他犯罪的，数罪并罚
催收非法债务罪
催收高利放贷等产生的非法债务
行为方式
使用暴力、胁迫方法的
限制他人人身自由或者侵入他人住宅的
恐吓、跟踪、骚扰他人的
组织参与国(境)外赌博罪
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博
妨害安全驾驶罪
行驶中的公共交通工具的驾驶人员
使用暴力或者抢控驾驶操纵装置
同时构成其他罪的，按处罚较重的规定定罪处罚
袭警罪
手段：暴力
对象：正在依法执行职务的人民警察
加重情形：使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段
高空抛物罪
从建筑物或者其他高空抛掷物品
主观心理：故意
同时构成其他犯罪，以处罚较重的来处理
侵害英雄烈士名誉、荣誉罪

袭警罪

- 暴力袭击
  - 实施撕咬、掌掴、踢打、抱摔、投掷物品等行为，造成轻微伤以上后果的
  - 实施打砸、毁坏、抢夺人民警察乘坐的车辆、使用的警械等行为，足以危及人身安全的
- 从重处罚情形
  - 造成人民警察轻伤的
  - 致使人民警察不能正常执行职务，造成他人伤亡、犯罪嫌疑人脱逃、关键证据灭失或者公私财产重大损失等严重后果的
  - 纠集或者煽动多人袭警的
  - 袭击人民警察二人以上的
- 罪数
  - 对非执行职务的人民警察实施报复性暴力袭击的，不构成袭警罪
  - 实施本解释规定的行为，同时构成袭警罪、妨害公务罪和故意杀人罪、故意伤害罪等犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚
- 警务辅助人员
  - 暴力袭击正在依法配合人民警察执行职务的警务辅助人员的，不构成袭警罪，以妨害公务罪定罪处罚
  - 同时暴力袭击正在依法执行职务的人民警察和配合人民警察执行职务的警务辅助人员，，以袭警罪从重处罚
- 对在非工作时间遇有紧急情况依法履行职责的人民警察实施暴力袭击，以袭警罪定罪处罚。
- 加重情形
  - 使用枪支、管制刀具或者其他具有杀伤力的工具的
  - 驾驶机动车撞击人民警察或者其乘坐的车辆的

生产、销售伪劣商品罪



金盾教育 母志文 严禁复制

生产、销售伪劣产品罪

是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假、以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充美好合格产品，销售金额达成5万元的行为。

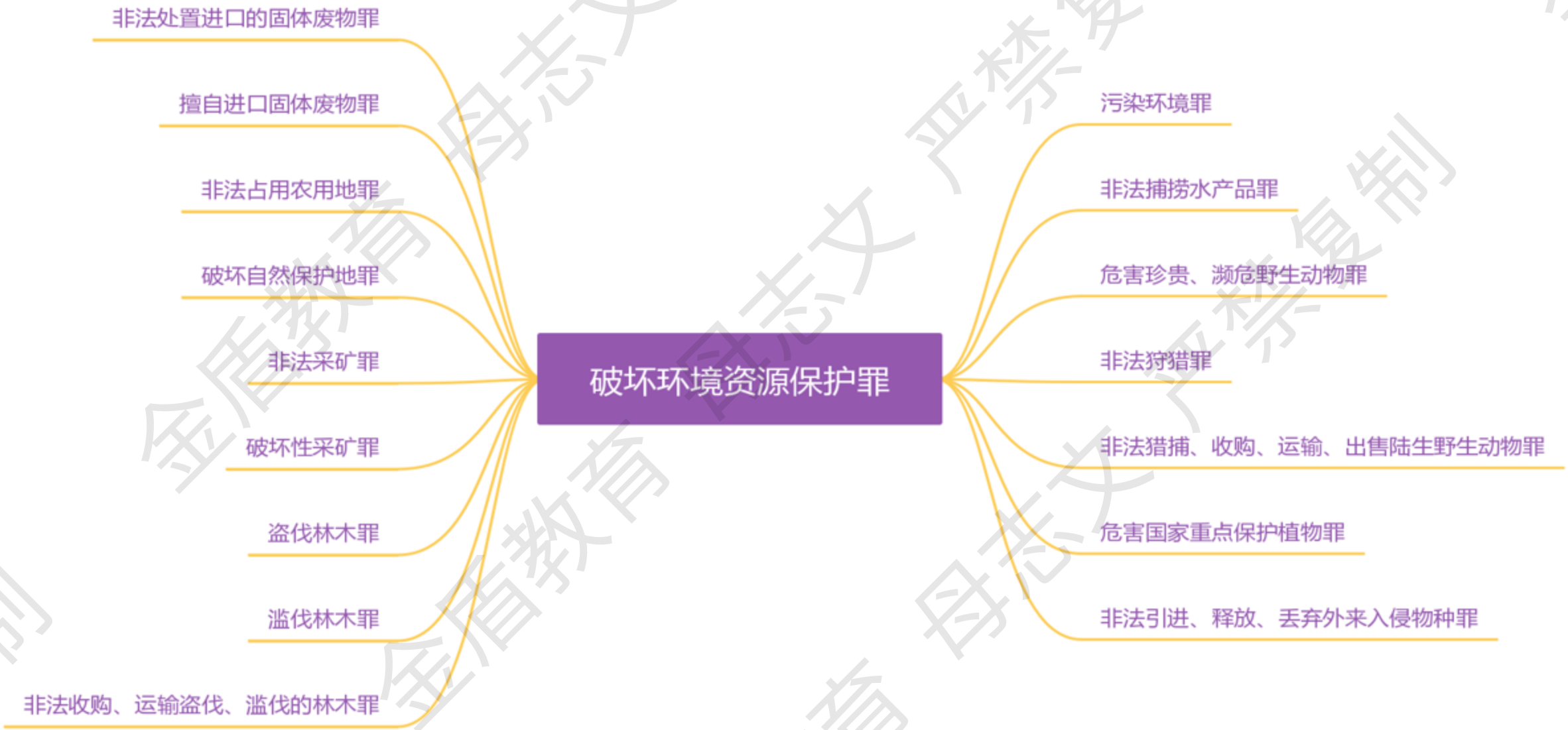
生产、销售本节第一百四十一条至第一百四十八条所列产品，不构成各该条规定的犯罪，但是销售金额在五万元以上的，依照生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。

生产、销售本节第一百四十一条至第一百四十八条所列产品，构成各该条规定的犯罪，同时又构成生产、销售伪劣产品罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

金盾教育 母志文 严禁复制

- 生产、销售不符合安全标准的食品罪：指生产、销售不符合卫生标准的食品或足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食物性疾患的行为。【危险犯】
- 生产、销售有毒、有害食品罪，指生产者、销售者违反国家食品卫生管理法规，故意在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的行为。【行为犯】
- 两罪同属食品方面的犯罪，在犯罪客体、主体及主观方面都是相同的。两罪的主要区别为：一是行为方式不同。前者在客观上表现为实施生产、销售不符合卫生标准的食品的行为。后者在客观上表现为实施在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料或销售明知是掺入有毒、有害的非食品原料的食品的行为。二是构成标准不同。前者属于危险犯，即行为人生产、销售不符合卫生标准的食品，须达到“足以造成严重食物中毒事故或其他严重食源性疾患”程度，才构成犯罪；后者属于行为犯，即只要行为人实施了在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料或销售明知是掺入有毒、有害的非食品原料的食品的行为，即构成犯罪既遂。三是犯罪对象不同。前者的犯罪对象范围较为广泛，其包括食品卫生法禁止生产经营的一切不符合卫生标准的食品；后者的犯罪对象仅限于有毒、有害食品。

破坏环境资源保护罪



金盾教育 母志文 严禁复制

污染环境罪

违反国家规定，排放、倾倒或者处置有**放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质**，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

非法狩猎罪

违反狩猎法规，在**禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法**进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。

金盾教育 母志文 严禁复制

非法狩猎罪

第三百四十一条第二款规定：“违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。”



- 最高人民法院《关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》“违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法狩猎，具有下列情形之一的，属于非法狩猎‘情节严重’：（一）非法狩猎野生动物二十只以上的；（二）违反狩猎法规，在禁猎区或者禁猎期使用的工具方法狩猎的；（三）具有其他严重情节的。”

金盾教育 母志文 严禁复制

危害珍贵、濒危野生动物罪

- 非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
- 与非法狩猎罪的区别
  1. 本罪的对象是国家重点保护的珍贵、濒危野生动物，包括陆生和水生的野生动物。而后者对象为陆生的一般野生动物。
  2. 本罪表现为未经合法许可擅自对珍贵、濒危野生动物进行猎捕、杀害，而后者表现为违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的行为。
  3. 本罪客体为国家对珍贵、濒危野生动物保护的管理活动，而后者的客体是国家对一般野生动物资源保护的管理的活动。

盗伐林木罪

指违反国家保护森林法规，以非法占有为目的，擅自砍伐国家、集体所有或者个人所有的森林或者其他林木，数量较大的行为。

与滥伐林木罪的区别是盗伐往往是盗伐国家、集体或者是他人所有、经营的林木，而滥伐通常是乱伐自己的所有、或者经管的林木，主要表现为不按规定采伐。但是，对于国家集体林木的承包者擅自砍伐承包林木、据为己有的应该认为是盗伐。因为林木的所有权是国家集体的，不是承包人个人的。

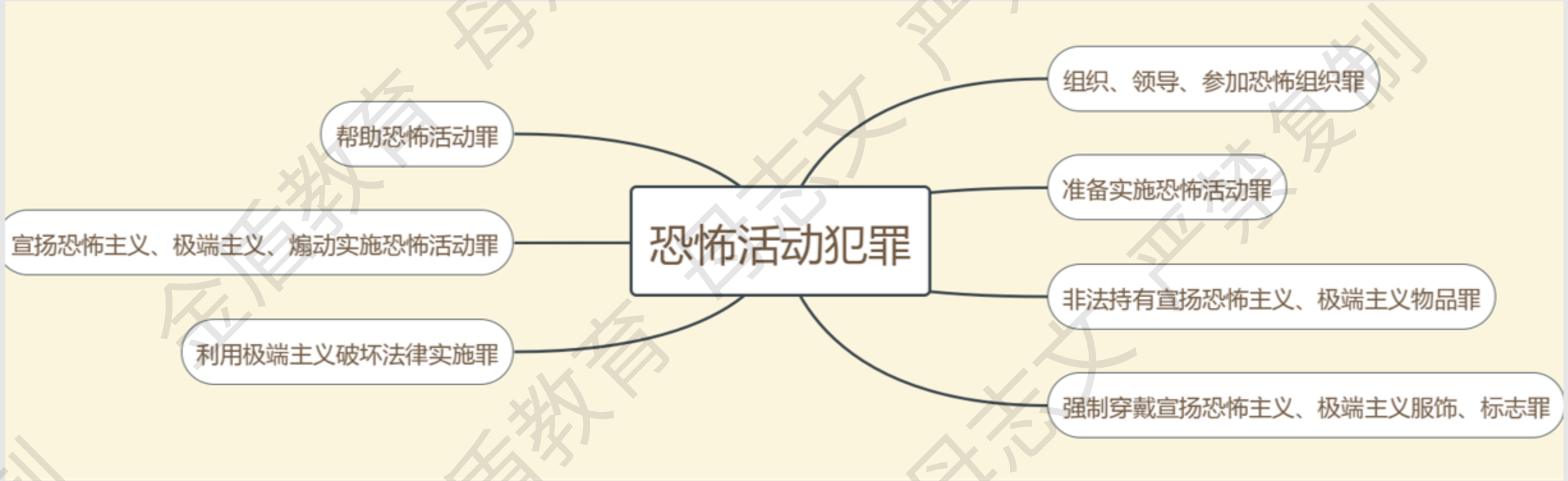
金盾教育 母志文 严禁复制

非法采矿罪

- 违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
- 【破坏性采矿罪】违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

金盾教育 母志文 严禁复制

恐怖活动犯罪



金盾教育 母志文 严禁复制

组织、领导、参加恐怖组织罪

- 组织、领导恐怖活动组织的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
- 犯前款罪并实施杀人、爆炸、绑架等犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。

金盾教育 母志文 严禁复制

帮助恐怖活动罪

- 资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
- 为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的，依照前款的规定处罚。

金盾教育 母志文 严禁复制

准备实施恐怖活动罪

- 有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产：
  1. 为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其他工具的;
  2. 组织恐怖活动培训或者积极参加恐怖活动培训的;
  3. 为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的;
  4. 为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的。
- 有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

金盾教育 母志文 严禁复制

宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪

- 以制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品，或者通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的，或者煽动实施恐怖活动的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
- 如果行为人是恐怖活动组织的成员,为了拉拢其他人参加该恐怖活动组织而向他人宣扬恐怖主义、极端主义或煽动实施恐怖活动的,应当以本罪和组织、领导、参加恐怖组织罪数罪并罚。

母志文 严禁复制 金盾教育